

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LI-000049-PROV****Adquisición de un sistema de comunicaciones IP para el ICE**

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación antes mencionada, que la apertura de ofertas fue prorrogada para las 8:00 horas del día 14 de noviembre del 2007.

Fecha de apertura de ofertas anterior: a las 8:00 horas del día 31 de octubre del 2007.

San José, 23 de octubre del 2007.—Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador, Licitaciones - Dirección de Proveeduría.—1 vez.—(O. C. N° 330291).—C-5465.—(94527).

**LICITACIÓN ABREVIADA N° 2007LA-000057-PROV
(Corrección a adjudicación)****Adquisición de repuestos mecánicos para unidades
sulzer del Centro de Generación COSABA**

El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación arriba mencionada, que en *La Gaceta* N° 192 del 5 de octubre del 2007, se publicó la adjudicación de La Licitación Abreviada N° 2007LA-000057-PROV, sin embargo de acuerdo a nota 0510-1454-2007 del 10 de octubre de 2007, de la Subgerencia Sector Eléctrico se le debe hacer la siguiente corrección:

**Valycon de Centroamérica S. A., cédula jurídica N° 3-101-193034.—
Oferta N° 2**

Partida única.
Ítems: 3, 5 y 23

Donde dice:

Valor total adjudicado EUR 42 282,00
CPT Depositario Aduanero ICE Colima - Tibás

Debe leerse correctamente:

Valor total adjudicado EUR 48 282,00
CPT Depositario Aduanero ICE Colima - Tibás

Se mantiene el resto de las condiciones de la publicación original.

San José, 22 de octubre del 2007.—Dirección de Proveeduría.—
Eugenio Fatjó Rivera, Coordinador de Licitaciones.—1 vez.—(O. C. N° 330291).—C-13935.—(94528).

MUNICIPALIDADES**MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ**

La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Jiménez, hace corrección en la numeración de las Licitaciones Públicas Nos. 2007-LN-000001 y 2007-LN-000002, respectivamente.

Debe leerse:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN-000001-01

Compra de dos vagonetas reconstruidas

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2007LN-000002-01

Adquisición de un cargador retroexcavador integrado

Juan Vinas, 11 de octubre del 2007.—Junta Vial Cantonal.—
Ing. Alonso Paniagua Carranza.—Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal.—1 vez.—N° 52211.—(94294).

REGLAMENTOS**MUNICIPALIDADES****MUNICIPALIDAD DE TILARÁN****REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DISPONIBILIDAD**

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria N° 75, celebrada el 3 de octubre de 2007, acordó por mayoría calificada, aprobar el siguiente reglamento:

**REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DISPONIBILIDAD****CAPÍTULO I****De la definición y objetivo de la dedicación exclusiva**

Artículo 1°—Se entenderá por dedicación exclusiva para efectos del presente Reglamento, la compensación económica retribuida a los servidores con grado de profesional, porcentualmente sobre sus salarios base (previa suscripción de un contrato entre el servidor y la Alcaldía), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular (remunerada o ad honorem) ninguna profesión que ostenten así como las actividades relacionadas con éste o estas; con las excepciones que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 2°—La dedicación exclusiva tiene como objetivo primordial:

- Obtener del servidor de nivel profesional, su completa dedicación a la Municipalidad, no solo con su aporte de conocimiento en las ramas de su especialidad, sino también para evitar la consecuente fuga de conocimiento y del mismo personal, privando de esta manera a la administración de la idoneidad de estos funcionarios.
- Motivar al servidor Municipal a capacitarse y prepararse para hacer frente a las necesidades que nos demanda el futuro.

CAPÍTULO II**De los requisitos exigidos para acogerse a la dedicación exclusiva**

Artículo 3°—Podrán optar a la dedicación exclusiva o disponibilidad, aquellos profesionales que tengan el grado de Bachiller Universitario, Licenciado, Master y Doctorado.

En aquellos casos en que el profesional posea un título académico de una Universidad extranjera, debe de aportar una certificación donde conste que el título fue reconocido y equiparado con el de una Universidad Nacional. Así para los casos que lo requieran, el profesional debe estar inscrito al Colegio de Profesionales de su especialidad.

La presentación del título debe de hacerse en original y fotocopia. Para solicitar acogerse a la dedicación exclusiva o disponibilidad debe cumplirse con los siguientes requisitos:

- Laborar para la Municipalidad en jornada completa en un puesto en propiedad por un espacio no menor de tres meses y que tal nombramiento no halla sido interrumpido.
- Que para la naturaleza del puesto que desempeñen los servidores, sea requisito tener alguno de los grados académicos que se han mencionado y que estén acorde con la especialidad o énfasis del cargo.
- Tener el título requerido y estar incorporado al Colegio Profesional cuando exista y sea requisito para el ejercicio de su cargo.
- Que firme el Contrato de dedicación exclusiva con la Municipalidad.

CAPÍTULO III**Aplicación de la dedicación exclusiva**

Artículo 4°—La Municipalidad reconocerá a los funcionarios con grado de profesional en razón de la naturaleza y responsabilidad de lo puestos que desempeñen, un 55% adicional sobre su salario base por concepto de dedicación exclusiva a profesionales con grado de licenciado o grado mayor y un 30% a Bachiller.

Artículo 5°—La aplicación de esta compensación económica (dedicación exclusiva) se les pagará a los funcionario mencionados en el Artículo 3 del presente reglamento.

CAPÍTULO IV**Del procedimiento para acogerse al régimen de dedicación exclusiva**

Artículo 6°—Para acogerse a la dedicación exclusiva el interesado deberá presentar a la Alcaldía la solicitud y aportar la documentación requerida, de ser aceptada la solicitud por el Alcalde Municipal, el profesional deberá suscribir un contrato con la Municipalidad, comprometiéndose a prestar servicios en forma exclusiva para el Municipio y no ejercer de manera particular ninguna profesión que ostente. A cambio de ello percibirá una compensación económica equivalente a un 55% o 30 % sobre el salario base correspondiente al puesto que ocupa en la Institución, según el grado académico que ostente.

Artículo 7°—El contrato de dedicación exclusiva deberá ser tramitado en original para la Institución y dos copias que serán distribuidos de la siguiente forma:

- Primera copia profesional suscribiente.

Artículo 8°—Una vez firmado el contrato de maras, el Departamento de personal procederá a confeccionar la acción de personal respectiva que deberá seguir el trámite usual en esta materia.

CAPÍTULO V**De la vigencia de la dedicación exclusiva**

Artículo 9°—Al encontrarse en vacaciones, el servidor acogido a la dedicación exclusiva, mantiene las restricciones y obligaciones que establece el presente Reglamento.

Artículo 10.—Los servidores acogidos a la dedicación exclusiva continuarán disfrutando de este beneficio en los casos en que se acojan a permisos con goce de salario total o parcial, en aquellos casos en que se encuentre capacitándose siempre y cuando su contrato de dedicación exclusiva haya sido firmado con un mínimo de tres meses de anticipación.

Artículo 11.—Los profesionales que estén acogidos a la dedicación exclusiva y hallan disfrutado de un permiso sin goce de salario, al regresar pueden seguir devengado el pago de dicho incentivo, siempre y cuando el contrato esté vigente.

Artículo 12.—Los beneficios de la dedicación exclusiva se suspenderán en el momento en que se incumpla cualquier de los requisitos establecidos en el artículo 3° de este Reglamento.

Artículo 13.—El contrato de dedicación exclusiva, tiene vigencia de un año a partir de la fecha de la firma por parte de la Alcaldía y podrá ser renovado a solicitud del interesado.

CAPÍTULO VI**De las excepciones, renunciaciones y sanciones**

Artículo 14.—El servidor que se acoja a la dedicación exclusiva está facultado para ejercer excepcionalmente su profesión en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de labores docentes en establecimiento de enseñanza Universitario, para universitaria o vocacional, sean esto centros de enseñanza pública o privado de conformidad con el ordenamiento vigente en este sentido, será competencia de la Alcaldía el establecer el número de horas, las cuales en ningún caso podrán ser mayores a las estipuladas por el ordenamiento vigente.
2. Cuando se trate de ejercicio profesional relacionado con los asuntos personales de los de su cónyuge ascendientes y descendientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad siempre y cuando la actividad emanada de esta no conlleve propósitos de lucro o atente contra los intereses propios de la Municipalidad. Para acogerse a estos beneficios el interesado deberá solicitarlo por escrito a la Alcaldía quién será la que autorice el beneficio.
3. Cuando se le nombre en cargos de Juntas Directivas de Instituciones Públicas o Cooperativas siempre y cuando no exista conflicto de intereses con el puesto desempeñado.

Artículo 15.—Los profesionales que disfrutan de los beneficios de la dedicación exclusiva, pueden renunciar a dicho régimen excepto cuando la Alcaldía, considere para su interés que el funcionario por la naturaleza de sus funciones deba laborar exclusivamente para la Municipalidad comunicando a la Alcaldía con anticipación de dos o más meses. Sin embargo no podrán suscribir un nuevo contrato antes de transcurridos dos años después de haber presentado la renuncia. Si renunciaron por segunda vez, no podrán en lo sucesivo acogerse de nuevo al beneficio. Los movimientos contemplados en este artículo tendrán que hacerse efectivos por medio de la acción de personal.

Artículo 16.—El incumplimiento de las disposiciones que rigen en el presente Reglamento o del respectivo contrato por parte del profesional que disfruta de los beneficios tiene como consecuencia:

- a) La rescisión inmediata del Contrato de dedicación exclusiva
- b) El reintegro a la Municipalidad por parte del profesional de las sumas que halla recibido por este concepto y que se le hubieren pagado a partir de la fecha en que incurrió en el incumplimiento
- c) El profesional incumpliere, con las disposiciones establecidas en el contrato respectivo, facultara a la Municipalidad a rescindir de sus servicios sin responsabilidad patronal.

CAPÍTULO VII De la disponibilidad

Artículo 17.—Se entenderá por disponibilidad para efectos del presente Reglamento la compensación económica retribuida a los profesionales que ostenten puestos con grado académico de Bachiller Universitario Licenciatura, master y doctorado.

Artículo 18.—Dicha compensación económica equivale a un 45 % adicional sobre el salario base de cada profesional que califique a criterio de la Alcaldía Municipal. Aprobada la solicitud por el Alcalde Municipal se procederá a confeccionar la respectiva acción de personal. El procedimiento a seguir es el mismo que el estipulado en el capítulo II, artículo 3° del presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII

Artículo 19.—La Municipalidad podrá declarar disponible al profesional por medio del Alcalde, debiendo reconocer por tal concepto el equivalente al 45 % de su salario base.

Para los efectos anteriores la Municipalidad deberá reservar en el presupuesto ordinario anual o por medio de la modificación presupuestaria las partidas necesarias a fin de dar contenido económico a ambos beneficios.

Artículo 20.—La Municipalidad deberá reservar en el presupuesto ordinario anual o medio de la modificación presupuestaria las partidas necesarias a fin de dar contenido económico a ambos beneficios.

Artículo 21.—Sin perjuicio de lo anterior en tratándose de profesionales en derecho, además de la anterior disposición se aplicará lo establecido en el artículo 237 del Código Procesal Civil (ley 7130 de fecha 21 de julio de 1989 y respectivos Decretos ejecutivos referidos al arancel de profesionales en derecho 1).

Artículo 22.—El Concejo Municipal será el encargado de aplicar, ampliar o modificar el presente Reglamento.

CAPÍTULO IX Otras disposiciones

Artículo 23.—La alcaldía y la oficina de personal, deben velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 24.—Se establece como modelo de uso obligatorio para la dedicación exclusiva. El siguiente patrón de contrato:

CONTRATO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Nosotros _____, en condición de _____, denominado en lo sucesivo en este contrato LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN y el funcionario _____, nombrado a tiempo completo, denominado en lo sucesivo en este contrato SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN convenimos en el siguiente CONTRATO DE DEDICACION EXCLUSIVA, el cual se regirá por las siguientes condiciones:

PRIMERA: EL SERVIDOR se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales que lo fundamentan, a prestar sus servicios en forma exclusiva a la MUNICIPALIDAD DE TILARÁN, por corresponder la naturaleza de su trabajo a la profesión que ostenta en el puesto de _____ que desempeña actualmente en el Departamento de _____. Asimismo se compromete a no ejercer ninguna de las profesiones que ostente para agentes externos a la Municipalidad de Tilarán excepto AQUELLO QUE EL REGLAMENTO AUTORICE.

SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD le concede al SERVIDOR una compensación económica equivalente a un 55 % de su salario base.

TERCERO: LA MUNICIPALIDAD debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que podrían realizar los funcionarios del Departamento de Auditoría de la Contraloría General de la República cuando así lo juzguen conveniente.

CUARTA: EL SERVIDOR se compromete bajo juramento a cumplir con lo estipulado en este contrato y las disposiciones del reglamento que lo regula. El incumplimiento de estas disposiciones dará ocasión a que se le apliquen al SERVIDOR incumpliere las sanciones contempladas en el artículo 16 del Reglamento.

QUINTO: EL presente contrato se rige por las disposiciones legales en materia contractual y entra en vigencia a partir del día de su firma. Este contrato se preparará en original y dos copias que se distribuirán de la siguiente forma:

- a) Original para la Municipalidad
- b) Primera copia el Servidor
- c) Segunda copia la Contraloría General de la República.

EL SERVIDOR manifiesta conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento para la aplicación de la dedicación exclusiva y disponibilidad, que regula el presente Contrato y sus implicaciones judiciales y extrajudiciales.

LEÍDO LO ANTERIOR FIRMAMOS DE PUÑO Y LETRA, EN PLENO USO DE FACULTADES COGNOSCITIVAS Y VOLITIVAS AL SER LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL DOS MIL _____

Alcalde Municipal
Cédula: _____

Funcionario Municipal
Cédula: _____

ASESORIA JURÍDICA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

Artículo 25: Se establece como modelo de uso obligatorio para la disponibilidad. El siguiente patrón de contrato:

CONTRATO DE DISPONIBILIDAD

Nosotros _____, en condición de _____, denominado en lo sucesivo en este contrato LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN y el funcionario _____, nombrado a tiempo completo, denominado en lo sucesivo en este contrato SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN convenimos en el siguiente CONTRATO DE DEDICACION EXCLUSIVA, el cual se regirá por las siguientes condiciones:

PRIMERA: EL SERVIDOR se compromete, mientras estén vigentes las disposiciones legales que lo fundamentan, a prestar sus servicios en el momento que se requiera en horario extra al normal de oficina en forma exclusiva a la MUNICIPALIDAD DE TILARÁN, por corresponder la naturaleza de su trabajo a la profesión que ostenta en el puesto de _____ que desempeña actualmente en el Departamento de _____. Asimismo se compromete a estar disponible al servicio exclusivo de la Municipalidad de Tilarán y a solicitud del señor Alcalde Municipal excepto AQUELLO QUE EL REGLAMENTO AUTORICE O ESTE CONTRATO ESTABLESCA EN ALGUNA DE SUS CAUSULAS.

SEGUNDO: LA MUNICIPALIDAD le concede al SERVIDOR una compensación económica equivalente a un 45 % de su salario base.

TERCERO: LA MUNICIPALIDAD debe velar por el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente contrato, sin perjuicio de las facultades de inspección que podrían realizar los funcionarios del Departamento de Auditoría de la Contraloría General de la República cuando así lo juzguen conveniente.

CUARTA: EL SERVIDOR se compromete bajo juramento a cumplir con lo estipulado en este contrato y las disposiciones del reglamento que lo regula. El incumplimiento de estas disposiciones dará ocasión a que se le apliquen al SERVIDOR incumpliere las sanciones contempladas en el artículo 16 del Reglamento.

QUINTO: EL presente contrato se rige por las disposiciones legales en materia contractual y entra en vigencia a partir del día de su firma. Este contrato se preparará en original y dos copias que se distribuirán de la siguiente forma:

- d) Original para la Municipalidad
- e) Primera copia el Servidor
- f) Segunda copia la Contraloría General de la República.

EL SERVIDOR manifiesta conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento para la aplicación de la dedicación exclusiva y disponibilidad, que regula el presente Contrato y sus implicaciones judiciales y extrajudiciales.

Tilarán, 15 de octubre del 2007.—Silvia María Centeno González, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(O. C. N° 4065).—C-145200.—(93299).